

1500163-86.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARÍLIA VIZZOTTO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... de que estaria praticando o crime de tráfico de drogas, ademais, atestam a apreensão com ele de dinheiro e balança de precisão, petrecho normalmente relacionado com o tráfico.

Assim, a quantidade dos entorpecentes apreendidos, a maneira como estavam acondicionadas as drogas - fracionadas e prontas para comercialização -, o petrecho apreendido - uma balança de precisão com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500163-86.2022.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500163-86.2022.8.26.0598

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IZAQUEL PINTO DO AMARAL

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARÍLIA VIZZOTTO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de IZAQUEL PINTO DO AMARAL, devidamente qualificado na denúncia, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 08 de abril de 2022, às 21h11min, na Rua Armando Simões, nº 349, Centro, na cidade de Igaraçu do Tietê, Comarca de Barra Bonita/SP, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 32 (trinta e duas) porções de crack, com peso bruto de 23,41 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando visualizaram o acusado, o qual, ao notar a aproximação da viatura policial, tentou se evadir ingressando no corredor aberto de uma residência, onde se desfez de uma bolsa azul que trazia consigo, bem como pulando um muro, oportunidade na qual caiu e dispensou um objeto que tinha em seu poder. O acusado foi abordado na sequência, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo. Então, em buscas pelo local, foi localizado o objeto dispensado pelo acusado, apurando-se que se tratava de um invólucro plástico dentro do qual estavam acondicionadas as 32 porções de crack supracitadas, que foram devidamente

apreendidas. Retornando até o referido corredor, foi localizada a bolsa azul dispensada pelo acusado, dentro da qual foram apreendidos objetos pessoais, uma balança de precisão e o valor de R\$ 43,90 em dinheiro. O acusado foi preso em flagrante delito, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 136/141).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia à fl. 212.

Recebida a denúncia em 26 de maio de 2022 (fls. 216/217), tendo sido designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu.

Em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa se manifestaram oralmente.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelos termos de depoimento (fls. 02/03 e 04/05), pelo termo de interrogatório (fl. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11), pelo auto de constatação preliminar de entorpecente (fl. 12), pelas fotografias (fls. 15/17), pelos laudos periciais (fls. 196/199 e 205/209), bem como pela prova oral colhida em audiência.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é indubitosa.

A testemunha José Raymundo de Castro Neto, policial militar, em sede policial disse que se trata de policial lotado municipal de Igarapu do Tietê, momento em que efetuavam o patrulhamento, viram o autor em atitudes suspeitas, percebendo que iria ser abordado tentou se evadir, adentrando em um corredor aberto de uma residência pulou o muro que dá acesso a um prédio da Prefeitura, esclarecendo que de um lado o muro que pulou é baixo, aproximadamente um metro e vinte e do outro lado tem maior altura, isto é mais de dois metros, vindo autor a cair, com a queda viu jogar um objeto, sendo solicitado apoio das demais viaturas para o cerco, que compareceram e prosseguimos a abordagem em Izaque, de pronto se negou a ser abordado oferecendo resistência, tendo que usar força moderada para contê-lo, que depois de contido foi por resistência e perigo de fuga o uso de algemas; Que feito a busca no local onde visualizou jogar o objeto, foi verificado que havia 32 porções de crack, que estavam no interior de um saquinho plástico transparente, esclarecendo antes de pular o muro e cair Izaque jogou uma bolsa de cor azul, no corredor do imóvel que inicialmente adentrou quando fugia, e no interior desta bolsa havia alguns pertences pessoais, como roupas, um perfume que foi objeto de furto, e uma balança de precisão e a importância de R\$ 38,00 (trinta e oito reais) em cédulas diversas e mais a importância de R\$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos) em moedas, que o autor confessou que droga era sua, mas não afirmou que traficava e que o perfume seria produto de um furto praticado por ele mesmos dias antes; Que diante do fato o condutor e depoente efetuou a voz de prisão no autor identificado como Izaque Pinto do Amaral, o apresentando com a droga e o perfume a Autoridade Policial de Plantão nas dependências desta Central de Polícia Judiciária que efetuou as devidas providências. Que o autor é conhecido nos meios policiais por estar envolvido em inúmeros furtos e que tinha também denúncias anônimas que estava traficando, também como estava fazendo hoje antes de ser abordado; Que se for solto o autor cometerá mais furtos e também cometerá mais vendas de drogas a usuários como estava fazendo, devendo permanecer preso para a Garantia de Ordem Pública (fls. 02/03).

Em juízo a testemunha alegou que estavam em patrulhamento. Izaque era autor de vários furtos e tinham denuncia que além dos furtos, também vendia drogas. O avistou com uma bolsa azul, sabia que a bolsa azul tinha sido utilizada em um furto semanas atrás. Quando percebeu que seria abordado ele correu e pulou um muro da prefeitura. Ele dispensou a bolsa azul e um outro objeto. Ele resistiu à abordagem. O objeto eram 32 porções de crack. Dentro da bolsa havia dinheiro, uma balança de precisão e um vidro de perfume, que era produto de furto da residência citada anteriormente. Izaque disse que as drogas eram para uso pessoal.

No mesmo sentido, a testemunha Lucas Sanches de Moraes, também policial militar, em sede policial ratificou o relatado pela testemunha acima (fls. 04/05).

Em juízo a testemunha acrescentou apenas que foi informado que Izaque sempre se

evadia de abordagens e que haviam filmagens dele saindo de casas. No dia em questão, quando foram abordá-los ele fugiu, invadiu uma casa com portão aberto, entrou no corredor e pulou o muro. Ele caiu no prédio da prefeitura. Viram que ele dispensou uma sacolinha. Na sacola havia entorpecente. Na sua bolsa, balança, roupa, um perfume produto de furto. O entorpecente ele só disse que era dele. O réu Izaquel Pinto do Amaral, em sede policial contou que portava a droga apreendida nestes autos, pois adquiriu de um desconhecido para o seu consumo, e perguntado o motivo de a droga estar fracionada, respondeu que iria consumir a mesma "pouco aos poucos", e que estando em Igarapu do Tietê com a droga e vendo a polícia empreendeu fuga, jogando esta droga quando caiu do muro, que indagado a respeito da balança disse que era sua para pesar a droga que adquiriu; quanto ao dinheiro disse ser seu. Que quanto ao perfume que portava, disse que achou no lixo, não sendo produto de furto na cidade de Barra Bonita (nº da Ocorrência - AY 6323-1/2022, elaborada pela Delegacia de Polícia de Barra Bonita). Alega que faz uso de crack e que foi agredido pelos policiais militares que o capturaram, não dizendo o motivo, que tem antecedentes por furtos (fl. 06).

Em seu interrogatório, o Réu disse que fuma desde os 14 anos, sempre furtou e raramente era pego pois não era preso em flagrante, acha que a polícia o enquadrou por tráfico por isso, mas nega a venda. Não tinha balança consigo. Não disse na delegacia que a balança era sua. Tinha consigo 600 reais e 43 reais. Esse dinheiro era da casa que tinha roubado um dia antes. Tinha consigo uns 4 papéis de crack, as demais apareceram depois, usa por dia umas 5 gramas, acha que dá bastante pedras. Sustenta o vício pelo furto.

É importante consignar que, além da comprovação da materialidade e da autoria do fato, necessário analisar a responsabilidade criminal do denunciado, no que se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto pelo art. 52, inciso I, da Lei n. 11.343/03, que enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente, a fim de que possa distinguir a aquisição de droga para uso ou para o tráfico.

No mesmo sentido, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, contempla alguns parâmetros para se determinar se a droga se destinava ao uso pessoal do agente.

Destarte, dispõe o dispositivo em comento que: Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

A versão dos policiais é harmônica e coerente com as demais provas constantes dos autos, não há nos autos indícios que os policiais queiram prejudicá-lo, acusando-o injustamente, ademais, poderiam fazê-lo com uma quantidade menor de drogas, pelo que se mostra isolada essa versão. Já a versão do Réu é inverossímil. Disse em sede policial e ratificou em juízo que comprou as drogas de um desconhecido para o seu consumo. Ademais, não obstante a negativa da traficância pelo Réu, os policiais militares ouvidos em sede policial e em juízo declararam que o acusado é conhecido nos meios policiais por estar envolvido em inúmeros furtos, e também por possuir várias denúncias anônimas de que estaria praticando o crime de tráfico de drogas, ademais, atestam a apreensão com ele de dinheiro e balança de precisão, petrecho normalmente relacionado com o tráfico.

Assim, a quantidade dos entorpecentes apreendidos, a maneira como estavam acondicionadas as drogas - fracionadas e prontas para comercialização -, o petrecho apreendido - uma balança de precisão com resquícios de cocaína - a quantia em espécie de R\$ 43,90 (quarenta e três reais e noventa centavos), em notas diversas, bem como os depoimentos dos policiais, indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, §2º, da LD).

Ressalto que conforme Estudo Técnico para sistematização de dados sobre informações

do requisito objetivo da lei n. 11.343/2006, do MPPR disponível em (https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Consultas/Consulta_01_2019/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf) a quantidade compatível com o uso diário de crack é de até 15 pedras por dia (entre 11 e 16), sendo que cada pedra varia de 0,1 a 1,5 gramas.

Dessa forma, impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que o Réu trazia consigo droga para comercializar a terceiros, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

O fato ainda é antijurídico, posto que verbado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumento de pena e é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

Na espécie, pelo exame da folha de antecedentes (fls. 78/91), verifica-se que o Réu não ostenta bons antecedentes, eis que já foi condenado anteriormente pela prática de outros crimes. Assim, não demonstrados bons antecedentes, impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido, o seguinte precedente:

"Apelação - Defesa - Tráfico de Drogas - Condenação - Prova - Suficiência - Réu preso em flagrante - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Desclassificação - Artigo 28 da Lei Antidrogas - Impossibilidade - Versão de porte para consumo próprio que se mostrou inverossímil - Apreensão de 12 invólucros contendo maconha (11,6 gramas), 09 invólucros contendo cocaína (9,8 gramas), além da quantia de R\$ 175,00 - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Condenação mantida - Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal -- Compensação da circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da menoridade relativa - Causa de Diminuição - Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Inaplicabilidade por ausência de requisito legal - Redução que se deve voltar às hipóteses de agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas - Regime fechado que se impõe" (TJSP, Apelação nº 0069766-73.2012.8.26.0050, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 04/02/2015 - destaques acrescentados).

Passo à dosimetria da pena.

Analisando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, combinado com art. 42, da Lei de Drogas, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena do Réu.

Quanto à culpabilidade, não se trata, aqui, de avaliá-la como elemento do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), mas sim de sopesar a reprovação que o crime e o seu autor merecem. Nesse passo, verifico que o Réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, não devendo, porém, tal circunstância pesar contra ele, uma vez que inerente ao crime praticado.

O Réu ostenta maus antecedentes, pois já foi condenado, por sentença transitada em julgado, oito vezes (processos nº.s 0003707-21.1999.8.26.0063; 0006799-70.2000.8.26.0063, 0006964-83.2001.8.26.0063; 0004296-03.2010.8.26.0071, 0000400-95.2018.8.26.0062, 0000748-31.2009.8.26.0062, 0001160-59.2009.8.26.0063 e 1501229-60.2019.8.26.0581), sendo as três últimas delas consideradas como reincidência e as demais como maus antecedentes (fls. 78/91).

Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis, já que considero que, para agravar a pena com base no art. 42, LD, tanto a quantidade (que no caso não é expressiva, já que 23,41 gramas), quanto a natureza da droga, devem ser sopesadas em conjunto, nesse sentido: Básicas do tráfico elevadas apenas pela espécie da droga, apesar de pequena a quantidade e, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06, necessário considerar ambos os fatores de forma cumulada -TJSP; Apelação Criminal 0000567-24.2018.8.26.0544; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, em havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e as demais neutras, fixo a pena base em 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Em relação à pena provisória, verifica-se a agravante da reincidência, já que o Réu foi condenado por três vezes, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processos nº.s 0000748-31.2009.8.26.0062, 0001160-59.2009.8.26.0063 e 1501229-60.2019.8.26.058). Dessa forma, exaspero a pena em 1/6, tornando a pena provisória em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa.

Conforme exposto acima, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena provisória como pena definitiva, fixada em 06 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente e fixada a pena acima de 04 anos, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado e em virtude da reincidência (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação da prisão preventiva não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu IZAQUEL PINTO DO AMARAL como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em consequência, condeno ao Réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado desta sentença:

a) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
b) intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
c) expeça-se guia de recolhimento definitivo;
d) oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD);
e) como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva – produtos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD (art. 91, II, do CP);
f) expeça-se certidão de honorários;
g) procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpram-se as diligências necessárias e, oportunamente, arquivem-se.

Barra Bonita, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA